



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

Disposições Finais e Transitórias da LGPD

Análise, Comentários e Exemplos dos Artigos 60 a 65 (Lei nº 13.709/2018)

A Lei – Artigo 60 (Alterações no Marco Civil da Internet)

Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) , passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º

.....

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;

.....” (NR)

“Art. 16.

.....

II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.” (NR)

Comentários: Harmonização entre LGPD e Marco Civil



O Impacto: O Encaixe Perfeito

A LGPD atualiza o Marco Civil da Internet (MCI). O MCI passa a reconhecer a LGPD como a norma principal para exclusão e minimização de dados, criando um ecossistema digital sem contradições.



Na Prática: Exceção da Guarda

Cenário: Usuário solicita a exclusão de sua conta em uma rede social.

A Regra: A plataforma é obrigada a excluir os dados pessoais do perfil.

A Exceção: A plataforma precisa reter os registros de acesso (logs IP) por 6 meses para cumprir a guarda obrigatória do próprio MCI, evidenciando o equilíbrio legal mesmo contra a vontade do titular.

A Lei – Artigos 61 e 62 (Empresas Estrangeiras e Dados Educacionais)

Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.

Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 .

Comentários: Jurisdição e Tratamento Governamental



Art. 61 | “O Braço Longo da Lei”

Comentário: Extraterritorialidade prática. A operação no Brasil atrai a jurisdição local, facilitando a responsabilização e invalidando cláusulas de foro exclusivo no exterior.

Exemplo: Uma Big Tech sem matriz no Brasil, mas com escritório comercial em São Paulo, será intimada judicialmente na pessoa do gerente deste escritório paulista.



Art. 62 | Educação e Pesquisa Público-Privada

Comentário: Regulação estrita para dados sensíveis e em massa geridos pelo Estado, garantindo proporção e segurança.

Exemplo: Acesso a dados do ENEM (Inep) ou Sinaes. A ANPD criará réguas rigorosas para que pesquisas acadêmicas e políticas públicas de educação não violem a privacidade dos estudantes.

A Lei – Artigos 63 e 64 (Bancos de Dados Antigos e Interação Legal)

Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

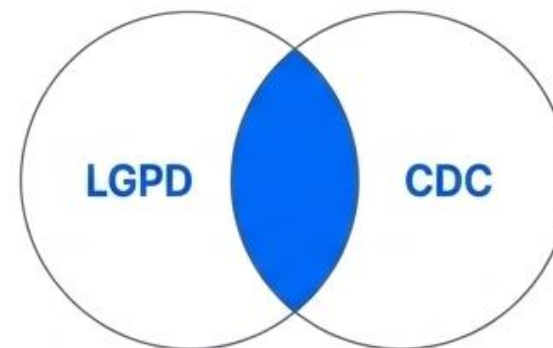
Comentários: Legado de Dados e o Diálogo das Fontes



Art. 63 | O Desafio do Legado

Comentário: Bancos de dados pré-2020 não possuem isenção automática, mas gozam de adequação progressiva regulada pela ANPD.

Exemplo: Uma rede de farmácias com cadastros desde 2000 não precisou deletar tudo no “dia 1”, mas deve migrar esses dados gradualmente para bases legais válidas.



Art. 64 | Complementaridade Jurídica

Comentário: A LGPD não anula outros direitos consolidados. As leis conversam entre si para maximizar a proteção do cidadão.

Exemplo: Um vazamento de dados de um cliente de e-commerce será julgado somando as garantias da LGPD às regras de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei – Artigo 65 (Vigência da Lei - Vacatio Legis)

Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; (Incluído pela Lei nº 14.010, de 2020)

II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Comentários: A Linha do Tempo da Vigência da LGPD

Dezembro 2018

Foco: A Estrutura (Inciso I)
Impacto: Criação legal da ANPD e do Conselho Nacional. O Estado se prepara.

Setembro 2020

Foco: As Regras (Inciso II)
Impacto: Vigência geral da lei (24 meses após). Titulares exigem direitos; empresas nomeiam DPOs e adequam processos.

Agosto 2021

Foco: As Sanções (Inciso I-A)
Impacto: A ANPD ganha o poder de aplicar penalidades administrativas e multas financeiras de até R\$ 50 milhões.

Resumo Executivo: O Fechamento da Lei



Harmonia Regulatória

A LGPD não atua no vácuo. Ela adapta leis antigas (Marco Civil) e convive pacificamente com o ordenamento vigente (CDC).



Soberania Prática

Fim da blindagem transnacional. Garante o poder de citação e notificação no Brasil contra filiais de corporações estrangeiras.



Transição Racional

Evita o colapso sistêmico ao permitir regras de adequação progressiva e flexível para bancos de dados constituídos antes da lei.



Vigência Escalonada

Preparou o mercado em 3 etapas lógicas: primeiro o órgão regulador, depois as regras e deveres, e por último as sanções e multas.

1) (INÉDITA/2026)

O Marco Civil da Internet passou a prever, como direito do usuário, a exclusão definitiva dos dados pessoais fornecidos a determinada aplicação de internet, mediante requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória de registros.

2) (INÉDITA/2026)

Os direitos e princípios previstos na LGPD afastam a aplicação de outros direitos relacionados à proteção de dados constantes do ordenamento jurídico nacional ou de tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte.

GABARITO

1 - certo

2 - errado